

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1334/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.หรั่ง
นางสาวสำรวย แซ่เอา
นางเง็กเงง แซ่เอา กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 288

แม้ผ้าที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดจะอยู่ในร้านขายผ้าซึ่งตามใบทะเบียนพาณิชย์มีชื่อผู้ร้องเป็นผู้ประกอบกิจการจำหน่ายผ้าก็ตามแต่พยานของผู้ร้องเจือสมข้อนำสืบของฝ่ายโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ประกอบกิจการและเป็นผู้ส่งสินค้าผ้ามาจำหน่าย ผ้ดังกล่าวจึงเป็นของจำเลย ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิขอให้ถอนการยึด.(ที่มา-ส่งเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้เงินค้ำสินค้านี้ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยึดสินค้าผ้าของจำเลยไว้ชั่วคราว

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผ้าที่โจทก์นำยึดไม่ใช่ของจำเลย เป็นของผู้ร้อง ขอให้ถอนการยึด

โจทก์ให้การว่า ผ้ดังกล่าวเป็นของจำเลย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนการยึด คืนทรัพย์สินที่ยึดแก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองได้ประกอบกิจการเปิดร้านค้าผ้าใช้ชื่อว่า ร้านยินดีชัย อยู่ที่บ้านเลขที่ 110 ถนนราชดำเนิน ได้สั่งซื้อสินค้าผ้าจากโจทก์มาจำหน่ายและค้างชำระราคา ต่อมาร้านยินดีชัยถูกไฟไหม้ โจทก์จึงได้ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันชำระค่าผ้าที่ค้าง และยื่นคำขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยึดสินค้าผ้าของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดผ้าตัดกางเกง 81 ม้วนราคา 48,000 บาท ผ้าตัดเสื้อ 530 ม้วน ราคา 78,000 บาท ในอาคารเลขที่ 157 ถนนราชดำเนินที่ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องประกอบอาชีพค้าผ้ามาก่อนมิได้เกี่ยวข้องช่วยเหลือหรือเป็นลูกจ้างของจำเลยทั้งสอง กิจการค้าผ้าในอาคารเลขที่ 157 ถนนราชดำเนิน และผ้าในร้านที่ถูกยึดเป็นของผู้ร้อง นั้น ผู้ร้องเบิกความว่า ผู้ร้องได้ประกอบอาชีพค้าผ้ามาก่อนโดยขายผ้าอยู่ที่ร้านแผงลอยในตลาดเทศบาลมา 5-6 ปีแล้ว ต่อมาจึงได้มาเปิดร้านอยู่ที่อาคารเลขที่ 157 ถนนราชดำเนิน แต่ตามคำเบิกความของนายสะตาลีราห์มุฮัลซึ่งได้เปิดร้านขายผ้าอยู่ติดกับร้านยินดีชัยของจำเลยทั้งสองก่อนถูกไฟไหม้และนายเล้ง กิตติสุทธีวงศ์ ซึ่งเป็นตัวแทนขายผ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีนครค้าผ้าและได้ติดต่อขายผ้าให้แก่จำเลยทั้งสองต่างเบิกความว่า รู้จักกับผู้ร้องและจำเลยทั้งสองมาก่อน จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของร้านยินดีชัย ผู้ร้องเป็นญาติของจำเลย เคยเห็นผู้ร้องอยู่ในร้านยินดีชัย พยานของผู้ร้องเจือสมxonน้ำสืบของโจทก์ว่าผู้ร้องเป็นน้องของจำเลยที่ 1 อยู่ที่ร้านยินดีชัยช่วยขายผ้าอยู่หน้าร้านยินดีชัยของจำเลยทั้งสอง เมื่อร้านยินดีชัยถูกไฟไหม้ จำเลยทั้งสองเปิดร้านขาย

ผ้าชั่วคราวอยู่ที่เพิงตรงที่ร้านถูกไฟไหม้ตามภาพถ่ายหมาย ร.ภ.1 หลังจากถูกไฟไหม้จำเลยทั้งสองได้ประกอบกิจการค้าผ้าต่อมาเชื่อว่าผู้ร้องได้ไปช่วยขายผ้าอยู่หน้าร้านยีนดีชัยร้านของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ร้องมาก่อนที่ร้านยีนดีชัยถูกไฟไหม้ผู้ร้องว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2525 ผู้ร้องได้ทำสัญญาเช่าอาคารเลขที่ 157 ถนนราชดำเนินจากนายทศ ดันศรีตรัง เพื่อใช้เป็นที่พักประกอบกิจการค้าตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย ร.9 และวันที่ 9 มิถุนายน 2525 ได้จดทะเบียนพาณิชย์ทำการจำหน่ายผ้าทุกชนิดชื่อร้านสำรวย สำนักงานอยู่เลขที่ 157 ถนนราชดำเนินตามเอกสารหมาย ร.1 เดิมผู้ร้องอยู่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมิถุนายน 2525 ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในบ้านเลขที่ 129/35 ถนนกันตัง หากผู้ร้องได้ทำสัญญาเช่าอาคารเลขที่ 157 ถนนราชดำเนิน เปิดเป็นร้านจำหน่ายผ้าทุกชนิด และได้ขอจดทะเบียนพาณิชย์สำนักงานตั้งอยู่ในอาคารดังกล่าว เหตุใดในเดือนมิถุนายน 2525 ผู้ร้องย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในบ้านเลขที่ 129/35 ถนนกันตังไม่ย้ายเข้าอยู่ในอาคารเลขที่ 157 ถนนราชดำเนิน ทั้ง ๆ ที่ในร้านมีสินค้าผ้าอยู่จำนวนมาก และตามคำเบิกความของนายเล้งพยานผู้ร้องว่าหลังจากร้านยีนดีชัยถูกไฟไหม้นายเล้งได้จัดส่งผ้าให้ร้านยีนดีชัยตามที่จำเลยสั่งซื้อโดยจัดส่งทางบริษัทผู้รับขนส่งและตามใบรับสินค้าเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.5 โดยบริษัทศรีแข่งแกลขนส่ง จำกัด และบริษัทสหโรจน์ขนส่ง จำกัด ผู้รับขนส่งสินค้าได้จัดส่งผ้าให้จำเลยที่ 2 หรือร้านยีนดีชัย โจทก์ว่าจำเลยทั้งสองได้ย้ายไปประกอบกิจการค้าผ้าอยู่ที่อาคารเลขที่ 157 ถนนราชดำเนิน ผู้ร้องมิได้นำสืบให้เห็นว่าร้านยีนดีชัยได้ประกอบกิจการค้าผ้าต่อมาหลังจากถูกไฟไหม้ได้ไปเปิดดำเนินกิจการอยู่ที่ใด แม้อาคารเลขที่ 157 ถนนราชดำเนิน ผู้ร้องเป็นผู้ทำสัญญาเช่าตามเอกสารหมาย ร.9 และตามใบทะเบียนพาณิชย์เอกสารหมาย ร.1 ผู้ร้องเป็นผู้ประกอบกิจการจำหน่ายผ้าก็ตาม แต่พยานของผู้ร้องเจือสมข้อนำสืบของฝ่ายโจทก์ เชื่อว่าจำเลยทั้งสองได้ประกอบกิจการค้าผ้าใช้ชื่อร้านยีนดีชัยต่อมาและได้ย้ายมาประกอบกิจการอยู่ในอาคารเลขที่ 157 ถนนราชดำเนิน สินค้าผ้าที่โจทก์นำยึดเป็นสินค้าผ้าที่จำเลยทั้งสอง

ได้สั่งมาจำหน่าย เป็นของจำเลยทั้งสองศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้ผู้ร้องใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,500 บาทแทนโจทก์.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ